AI 参与的发明：三个相互独立的问题

谁是发明人？

多数法域要求发明人必须是自然人；AI 不能被列为发明人

判例已较为明确：DABUS 系列案在美、英、欧均被驳回

发明能否获得专利？

AI 参与不影响可专利性，关键看人类是否做出了实质性贡献

USPTO 2024 年指引：需识别出对权利要求有实质贡献的自然人

权利归谁所有？

由雇佣关系与合同约定决定，与 AI 是否参与无关

实践要点：平台方与药企的合作协议须事先约定归属

混淆这三个问题，是 AI 制药合作谈判中最常见的法律误区